

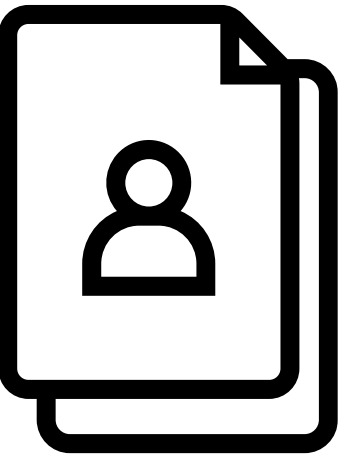


Il progetto è realizzato grazie al finanziamento della **Presidenza del Consiglio dei Ministri** e del **Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, Sostegno alle situazioni di fragilità sociale, Direzione Welfare della Regione Piemonte**.

Gestione del Personale (assunzioni, obiettivi, limiti di spesa) e Welfare

Dott.ssa Anna Merlo,
Dirigente della Divisione Personale Città di Torino

Assunzioni



L'incontro di oggi mira a rispondere alle seguenti domande..

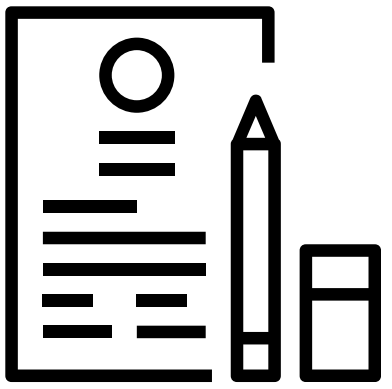
Il mio Ente può assumere?

Quali sono i vincoli alle assunzioni?

Quali sono le procedure?

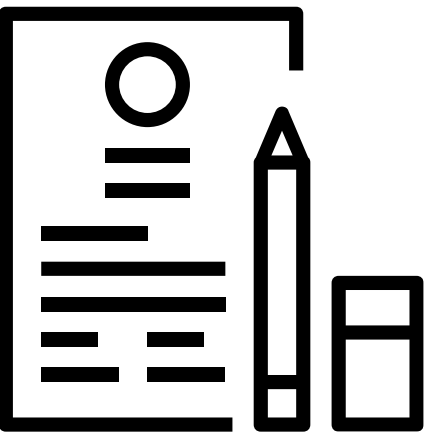
Il posto fisso è ancora un valore?

qualche spunto di riflessione

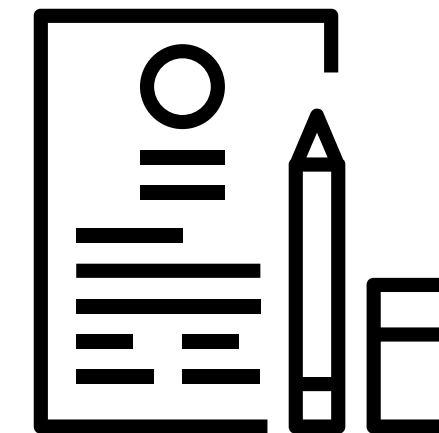


Per poter procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipo, le Amministrazioni devono essere in regola con i seguenti requisiti:

1. non versare in situazioni di **deficitarietà strutturale** e di **dissesto**;
2. **aver rispettato nel 2024 il vincolo della riduzione della spesa di cui al comma 557 o 562., articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (rispetto spesa del personale dato dalla media della spesa negli anni 2011-2013 o anno 2008);**
3. aver adottato il **piano delle azioni positive** in materia di pari opportunità (articolo 48, comma 1, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e articolo 6, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
4. aver effettuato la **ricognizione delle eccedenze di personale** da cui non si rilevano situazioni di eccedenza o soprannumero di personale ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



5. assicurare che il piano di fabbisogno triennale del personale permetta il rispetto dei parametri di cui al comma 557 e ss., articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente all'obbligo di riduzione della spesa di personale anche per l'anno 2025;
6. aver rispettato il limite potenziale massimo previsto dalla normativa di riferimento citata;
7. aver attivato la **piattaforma telematica per la certificazione dei crediti** (articolo 9 comma 3 bis decreto legge 29 novembre 2008, n. 185);
8. aver certificato il credito nei confronti delle PA;



9. **aver rispettato** nell'anno precedente e nell'anno in corso i **termini per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato**, così come risulta nei rispettivi atti (articolo 9, comma 1 quinquies decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, come modificato dall'articolo 1, comma 904 legge 30 dicembre 2018, n. 145);
10. aver approvato il **Documento Unico di Programmazione**;
11. aver approvato il **Bilancio di previsione 2025-2027**;
12. aver approvato il **Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027**;
13. aver acquisito il **parere da parte del Collegio dei Revisori dei conti** ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Il c.d. Decreto Crescita (DL 34/2019) all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento dei vincoli assunzionali fondati sul turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, come di seguito meglio specificato.

La capacità assunzionale- 2

L'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, (L 58/2019) s.m.i. ha stabilito che *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, ..., i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. ...*

La capacità assunzionale- 3

Il decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze ed il Ministro dell'Interno ha individuato i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, ed ha individuato le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

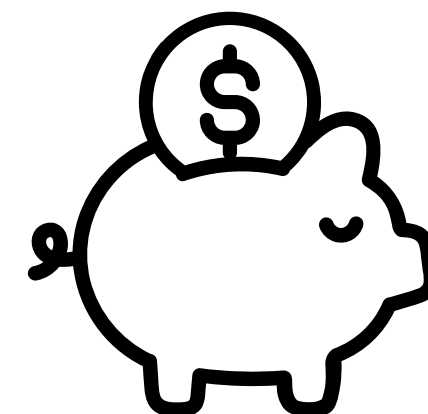
La capacità assunzionale- 4

In data 8 giugno 2020 è stata emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, la circolare sul DM attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, in materia di assunzioni di personale che ha fornito puntuali indicazioni applicative relative al citato decreto attuativo.

Il valore soglia

Il valore soglia del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti non deve essere superiore alle seguenti percentuali determinate nella Tabella 1 del DM:

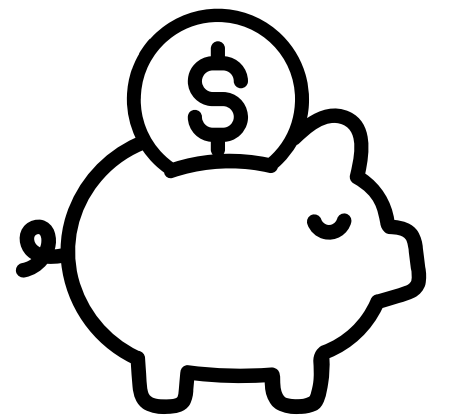
- comuni con meno di 1.000 abitanti, 29,5 per cento;
- comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, 28,6 per cento;
- comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, 27,6 per cento;
- comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, 27,2 per cento;
- comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, 26,9 per cento;
- comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, 27 per cento;
- comuni da 60.000 a 249.999 abitanti, 27,6 per cento;
- comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti, 28,8 per cento;
- comuni con 1.500.000 abitanti e oltre, 25,3 per cento.



Il valore soglia **MASSIMO**

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore ai seguenti valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 3 del più volte richiamato DM, adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nel 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Tali valori soglia sono i seguenti:

- comuni con meno di 1.000 abitanti, 33,5 per cento;
- comuni da 1.000 a 1.999 abitanti, 32,6 per cento;
- comuni da 2.000 a 2.999 abitanti, 31,6 per cento;
- comuni da 3.000 a 4.999 abitanti, 31,2 per cento;
- comuni da 5.000 a 9.999 abitanti, 30,9 per cento;
- comuni da 10.000 a 59.999 abitanti, 31 per cento;
- comuni da 60.000 a 249.999 abitanti, 31,6 per cento;
- comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti, 32,8 per cento;
- comuni con 1.500.000 abitanti e oltre 29,3 per cento.



Assunzioni a TI

- **COMUNI SOTTO SOGLIA:** i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione - sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia su indicati per ciascuna fascia demografica.
- **COMUNI SOPRA SOGLIA MASSIMA:** i comuni per i quali il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti continua ad essere superiore al suddetto valore soglia per fascia demografica, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.
- **SITUAZIONE INTERMEDIA** Infine, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

La Legge di bilancio per il 2021, articolo 1, comma 797, ha fissato:

- un livello essenziale dei servizi sociali rappresentato da un rapporto fra assistenti sociali e popolazione residente nell'Ambito sociale territoriale di 1:5.000;
- un ulteriore obiettivo di servizio di 1:4.000.

A tale fine ha previsto in favore degli Ambiti territoriali:

- a. un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;
- b. un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'Ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

La disciplina vincolistica prevede il rispetto del limite del 100% della spesa sostenuta nel 2009 per assunzioni con contratto di lavoro flessibile per gli enti in regola con gli obblighi di riduzione della spesa di personale (previsto dall'articolo 9, comma 28, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, Circolare 5/2013 del Dipartimento funzione pubblica e dalla deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie 13/2015).



Nel computo del predetto vincolo sono da considerare ESCLUSE le seguenti spese:

- assunzioni a tempo determinato di cui all'articolo 110 comma 1 TUEL (articolo 9, comma 28, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 16, comma 1-quater, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160);
- Assunzioni di carattere stagionale a tempo determinato i cui oneri siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni, derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati e che le assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di prestazioni verso terzi paganti non connessi a garanzia di diritti fondamentali (articolo 22 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50);



- Assunzioni a tempo determinato il cui costo sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea (articolo 9, comma 28, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 16, comma 1-quater, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito in legge 7 agosto 2016, n. 160);
- Assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali (articolo 1 comma 200 legge 27 dicembre 2017, n. 205);
- Assunzioni a tempo determinato personale Polizia Locale (articolo 35 quater del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132);
- Assunzioni a tempo determinato per progetti in attuazione del PNRR (articolo 1 decreto legge 9 giugno 2021, n. 80).



Monitoraggio e controllo della spesa

VERIFICA PERIODICA DEL RAPPORTO TRA SPESA DEL PERSONALE E ENTRATE CORRENTI

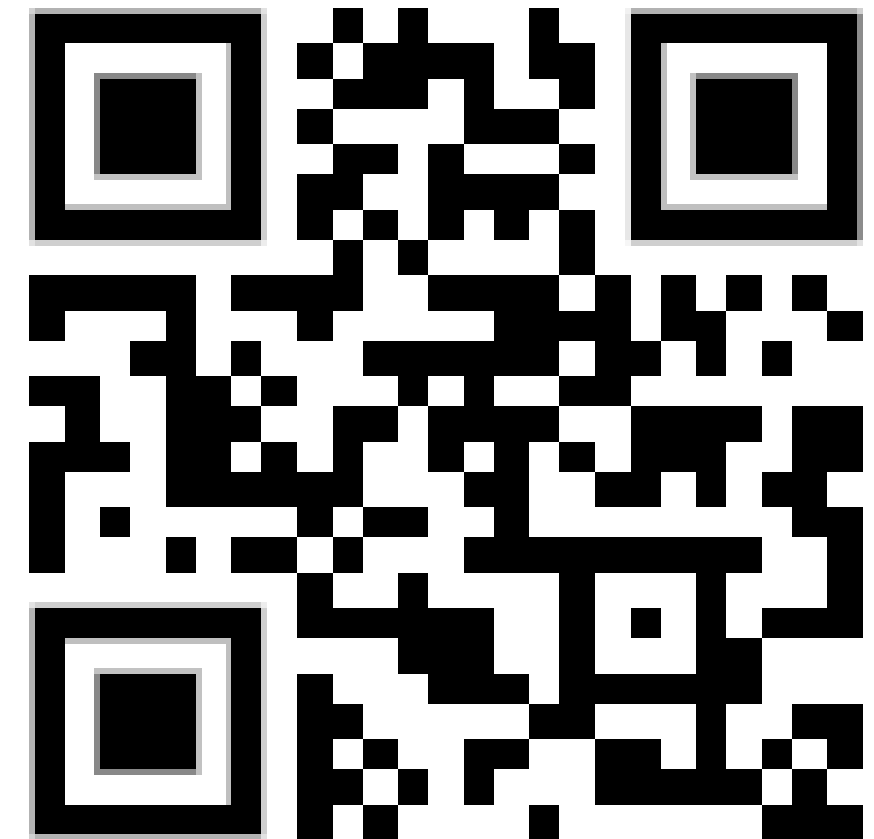
- Piani triennali del fabbisogno
- Rendicontazione annuale
- Sistema informativo del MEF
- Questionario Corte dei Conti (bilancio di previsione e rendiconto)

Ruolo dell'organo di revisione: validazione e asseverazione dei dati

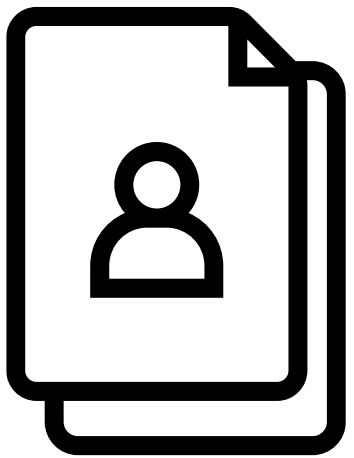


**Ma ... io dove trovo tutte queste
informazioni relative al mio ente?**

<https://piao.dfp.gov.it/plans>



Assunzioni



Le Assunzioni possono essere:

- a. a tempo indeterminato (TI)
- b. a tempo determinato (TD)

La PA assume per:

- concorso / procedura selettiva
- mobilità obbligatoria (art 34 bis D.Lgs 165/01)
- mobilità volontaria (art 30 D.Lgs 165/01)
- scorrimento graduatoria (propria o di altro Ente)

esistono poi altre modalità di lavoro, come:

- la somministrazione
- il quasi comando o scavalco in eccedenza

E poi...?

Per poter essere attrattivi:

- bisogna pensare diversamente il personale e le procedure assunzionali..
- bisogna farsi conoscere con pubblicità, eventi, interventi nelle scuole

NOI ABBIAMO...

1. creato folder
2. organizzato interventi nelle scuole superiori di secondo grado
3. partecipato a Career Day del Politecnico di Torino e Io Lavoro
4. realizzato video
5. pubblichiamo i concorsi su LinkedIn, Facebook, Instagram
6. chiediamo ai ns assessori di postare e promuovere sui social media e i nostri concorsi.

E su questi temi il **welfare aziendale** potrebbe essere di grande aiuto...

MONATI
ESTIERI

worldskillsItaly
Piemonte 2024

LAVORO

INO 23-24 OTTOBRE

LINGOTTO FIERE

MAPPA



INIZIATIVA ORGANIZZATA DA

PIEMONTE
LAVORO
LEGO



VORARE NEL



COMUNE DI TORINO



COMUNE DI
TORINO

PANDSTAD
ALIA SPA





Welfare pubblico: un'opportunità concreta

- Flessibilità oraria e smart working
- Formazione e crescita professionale
- Supporti per conciliazione lavoro-famiglia
- Strumenti per benessere psicofisico del personale
- Convenzioni e sconti
- Flexible benefit
- Assicurazione sanitaria
- LTC (long term care)

Q & A

grazie dell'attenzione